

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 103/2530 พระภิกษุ โกวินท์ ปุรณะวิทย์

ผู้ร้อง

ป.พ.พ. มาตรา 1600, มาตรา 1713

ป.วิ.พ. มาตรา 55

เจ้ามรดกขายที่นาซึ่งยังไม่มีหนังสือสำคัญแสดงกรรมสิทธิ์ให้แก่ผู้ซื้อโดยมอบการครอบครอง ถือว่าเจ้ามรดกได้สละสิทธิครอบครองไปแล้วที่นาดังกล่าวจึงมิใช่เป็นมรดกตกให้แก่ผู้ร้อง ซึ่งเป็นบุตรเจ้ามรดก ผู้ร้องไม่มีอำนาจร้องขอต่อศาลให้ตั้งผู้จัดการมรดกสำหรับที่นาดังกล่าว.(ที่มา-เนติ)

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า เป็นบุตรนายจิ้นะ หรือจิ้นะ กับนางเผื่อซึ่งถึงแก่กรรมไปแล้วทั้งสองคน เมื่อพ.ศ.2520 บิดาผู้ร้องได้ขายที่นา 1 แปลง ให้แก่ผู้อื่นโดยไม่ได้จดทะเบียนโอน ผู้ร้องประสงค์จะโอนที่นาดังกล่าวให้แก่ผู้ครอบครองจึงขอให้ตั้งนายวิเชียร เป็นผู้จัดการมรดก เพื่อดำเนินการโอนที่นา ศาลชั้นต้นยกคำร้อง ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า 'ปัญหามีว่าผู้ร้องมีอำนาจยื่นคำร้องคดีนี้หรือไม่' ได้ความตามคำร้องว่า ผู้ตายได้ขายที่นาตามคำร้องโดยมอบการครอบครองนาให้แก่ผู้ซื้อไปตั้งแต่ พ.ศ. 2520 ศาลฎีกาเห็นว่า ผู้ตายได้สละสิทธิการครอบครองที่นาดังกล่าวซึ่งเป็นที่ดินยังไม่มีหนังสือสำคัญแสดงกรรมสิทธิ์ให้แก่ผู้ซื้อตั้งแต่ปี พ.ศ. 2520 แล้ว ที่

นาดังกล่าวจึงหาใช่เป็นมรดกตกได้แก่ผู้ร้องอย่างใดไม่ ผู้ร้องจึงไม่มีอำนาจที่จะ
ร้องขอต่อศาลให้ตั้งผู้จัดการมรดกสำหรับที่ดินดังกล่าวที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้ยก
คำร้องนั้นศาลฎีกาเห็นพ้องด้วยฎีกาผู้ร้องฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน'.

(ยรรยง อิทธิพงษ์-เสนอ ศรีนิยม-ส่อง สุชะบุญณพันธ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	ADMIN
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>